

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **06** /2021/QĐ-UBND

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày **13** tháng **5** năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, sử dụng
Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo
Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của
Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai;*

*Căn cứ Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2019 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày
17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ
Phòng, chống thiên tai;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu tại Tờ trình số **114**/TTr-SNN ngày **27** tháng 4 năm 2021 về
dự thảo Quyết định sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ
Phòng, chống thiên tai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định
số 21/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu.*

QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, sử dụng
Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo
Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu**

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 7 như sau:

“2. Việc xét miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ được tiến hành mỗi năm một lần vào thời điểm giao chỉ tiêu kế hoạch thu Quỹ.

Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức xét miễn, giảm, tạm hoãn và thẩm tra tính pháp lý từng hồ sơ của các đối tượng được quy định tại Điều 5 và Điều 6 Quy chế này gửi về Cơ quan quản lý Quỹ tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định mức và thời gian miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ. Trường hợp miễn, giảm, tạm hoãn do thiệt hại thiên tai, các tổ chức, cá nhân phải báo cáo thiệt hại và đề xuất với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã), Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn). Trường hợp đối tượng đã đóng góp Quỹ, nếu được xét miễn, giảm, tạm hoãn thì số tiền đã nộp được trừ vào số tiền đóng góp của năm sau.”

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 8 như sau:

“1. Ủy ban nhân dân cấp xã làm cơ quan đầu mối lập kế hoạch thu Quỹ, căn cứ đối tượng và mức đóng góp thuộc phạm vi quản lý, các đối tượng được đề xuất miễn, giảm, tạm hoãn để xây dựng kế hoạch thu của cơ quan, đơn vị và địa phương hàng năm theo phương pháp tự kê khai báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện địa bàn quản lý cùng kỳ với lập dự toán ngân sách hàng năm tại địa phương.

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn hàng năm lập kế hoạch thu Quỹ tại đơn vị theo hướng dẫn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.”

3. Sửa đổi khoản 5 Điều 8 như sau:

“5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc lập, phê duyệt kế hoạch thu Quỹ của các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.”

4. Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c khoản 1 Điều 10 như sau:

“b) Thủ trưởng tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm nộp Quỹ của đơn vị mình bao gồm cả khoản đóng góp của người lao động và định mức được quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này vào tài khoản của cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh hoặc tài khoản của Ủy ban nhân dân cấp huyện tại địa bàn đóng trụ sở;

c) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, nhân viên trong lực lượng vũ trang và nộp vào tài khoản của cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh hoặc tài khoản của Ủy ban nhân dân cấp huyện tại địa bàn đóng trụ sở;”

5. Sửa đổi khoản 1 Điều 11, tên của khoản 2 Điều 11 như sau:

“1. Nội dung chi của Quỹ

Thực hiện theo khoản 4 Điều 1 Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai. Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn cụ thể nội dung chi và mức chi Quỹ (bao gồm cả phần kinh phí được phân bổ cho Ủy ban nhân dân các cấp) làm căn cứ thống nhất thực hiện chung trên địa bàn tỉnh.

2. Căn cứ hướng dẫn nội dung chi và mức chi Quỹ của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ”

6. Sửa đổi Điều 14 như sau:

“Điều 14. Thanh tra, kiểm toán, giám sát hoạt động Quỹ

Thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2021.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế có liên quan trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BCĐ TW về PCTT;
- UBQG UPSCTT và TKCN;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó CT.UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh;
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;
- Sở Tư pháp (KTVB);
- Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, SNN&PTNT, (05).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Vinh